

PLÂNGERE / ЖАЛОБА / COMPLAINT

Către: Procuratura pentru Combaterea Corupției
(PCCOCS)

Copie: Procuratura Generală a Republicii Moldova

Copie: Judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chișinău

Copie: Direcția pentru Combaterea Crimei Organizate

De la: Maceret Alexei with A©tor

Adresa: mun. Chișinău, str. Andrei Doga, nr. 30, ap. 38

Email: test2983@outlook.com

Telefon: 078238410

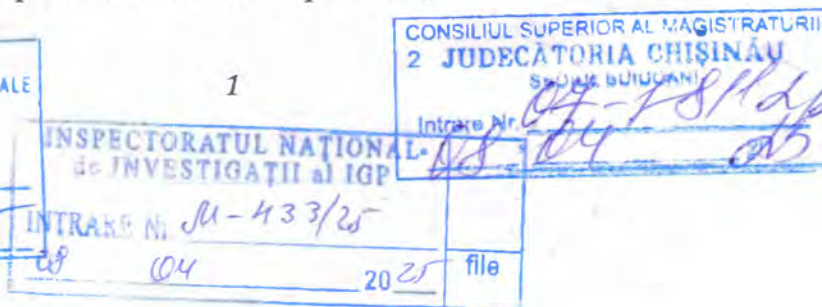
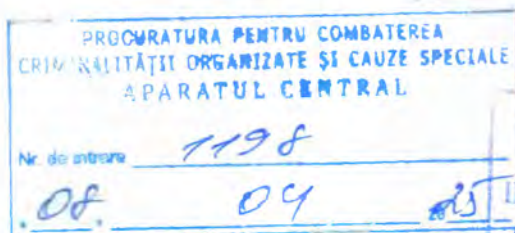


PLÂNGERE

privind recunoașterea statutului de succesor procesual,
inițierea urmăririi penale și solicitarea arestării procurorului
Gureev și a anchetatorului Trandafilova

Subsemnatul, solicit cu respect:

1. Recunoașterea statutului meu procesual ca succesor al
părții vătămate supusă reabilitării penale;



2. Constatarea că decesul mamei mele, Marcova Galina, a fost rezultatul sabotajului procesului de reabilitare.

3. Confirmarea implicării procurorului Gurev și a anchetatorului Trandafilova în substituirea corpului.

4. Transferul dosarului nr. 20230200219 în gestiunea PCCOCS și inițierea următoarelor:

- urmărire penală conform art. 328, 310, 315 CP RM.
- interogarea procesuală a persoanelor implicate,
- aplicarea reținerii pentru evitarea obstacolelor repetate.
- transmiterea către Direcția pentru combaterea crimei organizate.

Data: 07.04.2025

Cu respect,

Maceret Alexei with A©tor

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.04.07 23:36:36 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, OFICIUL RÂȘCANI

mun. Chișinău, str.. Kiev, 3A, MD-2068, Tel.: /373 22/ 323 519 www.procuratura.md

e-mail: proc-crs@procuratura.md

27 .02.2025 nr.07-02 /6-13/25-1687

Domnului Alexei Maceret

mun. Chișinău, str. Andrei Doga nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, vă informez că plângerea dvs. din 13 februarie 2025, adresată Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Râșcani, prin care solicitați recuzarea procurorului Nicolae Gurev de la examinarea proceselor penale nr. 20220200375 și 20230200219, a fost examinată.

La subiect, cu referire la procesul penal nr. 20220200375, vă informez că, procesul penal de referință nu este pendinte în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Râșcani, fiind în curs de examinare la Curtea de Apel Centru, iar în limitele procesului penal nr. 20230200219, prin ordonanța procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Râșcani Nicolae Gurev, din data de 24 februarie 2023, a fost dispus refuzul în pornirea urmăririi penale.

Subsecvent, vă informez că, întrucât hotărârea de refuz în pornirea urmăririi penale, adoptată în limitele procesului penal nr. 20220200375 a format obiect de examinare în cadrul controlului exercitat de către procurorul ierarhic superior, excede competențelor de intervenire a procurorului ierarhic superior la etapa când ordonanța vizată este în curs de examinare în Curtea de Apel Centru.

Subsidiar, vă expediez ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale, dispusă la 24.02.2023, în limitele procesului nr.202300219.

Corespunzător, în esența alegațiilor dvs, expuse în plângere, vă informez că, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Codul de procedură penală, recuzarea procurorului poate fi invocată doar pe parcursul desfășurării procesului penal.

Cu respect,

**Procuror, adjunct-interimar al Procurorului-șef
al Procuraturii mun. Chișinău, Șef-adjunct al
Oficiului Râșcani**

Oxana CAZACU

ORDONANȚĂ
de refuz în pornirea urmăririi penale

mun. Chișinău

24 februarie 2023

Procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Râșcani Nicolae Gurev, examinând materialele procesului penal nr. 20230200219 din 06.02.2023 în R-1 a IP Râșcani mun. Chișinău , -

C O N S T A T:

La 06.02.2023 în Registrul de evidență a infracțiunilor al IP Râșcani, DP mun. Chișinău a fost înregistrat procesul penal nr. 20230200219, în baza cererii cet. Maceret Alexei prin care se invocă acțiunile pretins ilegale ale medicului Silvia Arhip, aferent decesului mamei acestuia cet. Marcova Galina.

La 24.02.2023 ofițerul de urmărire penală al IP Râșcani, DP mun. Chișinău, Maria Trandafilova, a prezentat materialele procesului penal cu propunere de a nu începe urmărirea penală, din motiv că pe cazul dat există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale.

Analizând propunerea ofițerului de urmărire penală Maria Trandafilova, în raport cu materialele procesului penal, conchid că aceasta urmează a fi admisă cu dispunerea neînceperii urmăririi penale, din următoarele raționamente.

Fiind chestionat cet. Maceret Alexei a declarat că, a depus plângere împotriva medicului de familie Arhip Silvia, care după părerea lui a diagnosticat greșit mama acestuia, Marcova Galina. La 11.01.2022 cet. Marcova Galina a fost internată în spitalul municipal „Sfinta Treime” situat pe adresa str. Alecu Ruso 15 mun. Chișinău, unde i s-au prescris o serie de proceduri medicale. Ulterior, la 11.01.2022 Marcova Galina a vrut să fie externată din spitalul „Sfinta Treime”. Ulterior, el a aflat că mama lui avea o tumoră canceroasă și a fost pusă la evidență la medicul oncolog fiind emisă îndreptare către Institutul de Oncologie Mun. Chișinău, unde mai târziu ea a avut o intervenție chirurgicală.

Astfel, crede că Arhip Silvia a emis o îndreptare falsă la Institutul de Oncologie, atribuind astfel mamei sale un diagnostic fals de tumoră canceroasă. La 09.01.2022 medicii de la IMSP „Sfinta Treime” au luat un țesut de piele pentru a efectua procedura citologie cu nr. 397, iar în ziua externării 11.01.2022 mamei sale i-au luat două țesuturi de piele pentru analiza cu nr. 397/400, unde medicul l-a informat ulterior că mama lui nu a fost diagnosticată cu o tumoră canceroasă.

De asemenea, a menționat momentul, că mama sa nu a avut plângeri și probleme cu inima, prin urmare, el nu este de acord cu raportul de expertiză medico-legală cu privire la cauza decesului mamei sale Galina Markova.

La 05 decembrie 2022 a fost emisă Ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale pe motiv, că nu există faptul infracțiunii.

În acest context, este de menționat că, pe cazul dat s-a expus expertul judiciar și concluziile formulate referitor la cauza decesului, sunt expuse în raportul de expertiză judiciară nr.202203C0348 din 17.09.2022, ceea ce denotă, că la etapa actuală a examinării procesului penal nu au fost stabilite careva semne, ce ar permite constatarea cel puțin a unei bănuieli rezonabile, că a fost săvârșită o infracțiune. Mai mult ca atât, pe cazul dat există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale.

În acord cu circumstanțele descrise, luând în considerație că în cadrul investigării cazului, organul de urmărire penală, respectând prevederile art.19 alin.(3) și art. 252 din Codul de procedură penală, a luat toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, efectuând întregul areal de acțiuni în vederea colectării probelor necesare cu privire la existența infracțiunii și la identificarea făptuitorului, iar ca rezultat nu au fost administrate suficiente probe utile, pertinente și concludente, care ar constata existența bănuielii rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune, iar conform art. 275 pct. 8) din Codul de procedură penală, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care - în privința unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale.

Potrivit art. 27 din Codul de procedură penală, persoana care efectuează investigațiile apreciază probele în conformitate cu propria sa convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.

Conform cerințelor art.286 din Codul de procedură penală, clăsarea procesului penal este actul de finalizare a oricăror acțiuni procesuale într-o cauză penală sau pe marginea unei sesizări cu privire la infracțiune. Clasarea procesului penal se dispune printr-o ordonanță motivată a procurorului, din oficiu sau la propunerea organului abilitat, fie concomitent cu încetarea urmăririi penale sau scoaterea integrală de sub urmărirea penală și există una din circumstanțele prevăzute la art.275 pct.8) din Codul de procedură penală.

Conducându-mă de prevederile art.52, art.275 pct.8), art.255, art.274 alin.(5) din Codul de procedură penală,-

DISPUN:

1. A refuza în pornirea urmăririi penale în cazul cererii cet.Maceret Alexei, din motiv, că pe cazul dat există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale.
2. A clasa procesul penal nr. 20230200219.
3. Despre hotărârea adoptată de informat persoanele interesate, explicându-le modul și termenul de atac.

**Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Râșcani**



Nicolae GUREV

Версия на русском языке

Куда: Прокуратура по борьбе с коррупцией (PCCOCS)

Копия: Генеральная прокуратура Республики Молдова

Копия: Суд сектора Буюканы, мун. Кишинёв

Копия: Департамент по борьбе с организованной преступностью

От: Мачерет Алексей with A©tor

Адрес: мун. Кишинёв, ул. Андрея Дога, д. 30, кв. 38

Email: test2983@outlook.com

Контактный телефон: 078238410

ЖАЛОБА-ТРЕБОВАНИЕ

о возбуждении производства и передаче дела в
PCCOCS с инициацией ареста прокурора Гурьева и
следователя Трандафиловой

Прошу:

1. Признать мой статус правопреемника потерпевшей стороны, подлежащей судебной реабилитации;

2. Установить, что смерть моей матери, Марковой Галины, — следствие саботажа процесса реабилитации;

3. Признать участие прокурора Гурьева и следователя Трандафиловой в подмене тела;

4. Передать дело №20230200219 в компетенцию РССОС и инициировать:

- возбуждение дел по ст. 328, 310, 315 УК РМ;
- проведение процессуальных допросов;
- применение меры предварительного задержания;
- передача материалов в Департамент по борьбе с ОПГ.

Дата: 07.04.2025

С уважением,

Мачерет Алексей with A©tor

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.04.08 22:44:07 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



English Version

To: Anti-Corruption Prosecutor's Office (PCCOCS)

Copy: General Prosecutor's Office of the Republic of Moldova

Copy: Buiucani District Court, mun. Chişinău

Copy: Directorate for Combating Organized Crime

From: Macheret Alexei with A©tor

Address: mun. Chişinău, Andrei Doga Street, no. 30, apt. 38

Email: test2983@outloik.com

Phone: 078238410

COMPLAINT

regarding recognition of procedural status, initiation of criminal proceedings and request for arrest of Prosecutor Gurev and Investigator Trandafilova

I respectfully request:

1. Recognition of my legal status as successor to the injured party, eligible for judicial rehabilitation.

2. Acknowledgement that the death of my mother, Marcova Galina, was the result of sabotage of the rehabilitation process.

3. Confirmation of the involvement of Prosecutor Gurev and Investigator Trandafilova in the falsification of the corpse.

4. Transfer of criminal case no. 20230200219 to PCCOCS and initiation of the following:

- criminal investigation under Articles 328, 310, 315 of the Criminal Code.
- formal interrogation of involved officials.
- application of pre-trial detention.
- transmission to Organized Crime Directorate.

Date: 07.04.2025

Respectfully,

Macheret Alexei with A©tor



PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, OFICIUL RÂȘCANI

mun. Chișinău, str.. Kiev, 3A, MD-2068, Tel.: /373 22/ 323 519 www.procuratura.md

e-mail: proc-crs@procuratura.md

19.03.2025 nr.07-01/6-13/25-2489

Domnului Alexei Maceret

mun. Chișinău, str. Andrei Doga nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, vă expediez alăturat, copia ordonanței procurorului subsemnat, rezultată din examinarea plângerii dvs. din 10.03.2025, împotriva ordonanței din 24.02.2023, adoptată în limitele procesului penal nr.20230200219, de către procurorul N.gurev.

În cazul dezacordului cu decizia adoptată, sunteți în drept să o contestați prin plângere, judecătorului de instrucție, în condițiile stabilite în cuprinsul art. 313 Cod de procedură penală.

Anexă: potrivit textului, ordonanța pe 3 file.

Procuror, adjunct-interimar al Procurorului-șef
al Procuraturii mun. Chișinău,
Șef al Oficiului Râșcani

Oxana CAZACU

ORDONANȚĂ

mun. Chișinău

19.03.2025

Procuror, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef- al Oficiului Rîșcani, Oxana Cazacu examinând în ordinea controlului ierarhic superior, plângerea lui Alexei Maceret și materialele procesului penal nr.20230200219,-

CONSTAT:

La 06.02.2023 în Registrul de evidență a infracțiunilor al IP Rîșcani, DP mun. Chișinău a fost înregistrat procesul penal nr.20230200219, în baza cererii cet. Maceret Alexei prin care se invocă acțiunile pretins ilegale ale medicului Silvia Arhip, aferent decesului mamei acestuia cet. Marcova Galina.

La 24.02.2023 de către procurorul N.Gurev, în limitele procesului penal nr.20230200219 a fost emisă ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale pe motiv că pe caz există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale.

Astfel, procurorul de caz, la adoptarea soluției de refuz în pornirea urmăririi penale a motivat că pe faptul decesului lui Markova Galina, în limitele procesului penal nr.20220200375 la 05.12.2022 a fost adoptată ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale, fiind argumentat faptul că, conform raportul de expertiză judiciară nr.202203C0348 din 17.09.2022, decesul lui Marcova Galina, a survenit în rezultatul insuficienței cardiovasculare acute ca consecință a cardiopatiei ischemice cronice, la examinarea cadavrului nu s-au depistat leziuni corporale.

La 10.03.2025, în adresa Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, a parvenit plângerea lui Alexei Maceret, privind dezacordul cu ordonanța procurorului N.Gurev, adoptată în limitele procesului penal nr.20230200219, solicitând anularea acesteia.

Verificând cu titlul de control ierarhic superior ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale din 24.02.2023 precum și materialele procesului penal nr.20230200219, conchid că, circumstanțele cazului nu au fost cercetate sub toate aspectele, complet și obiectiv, iar decizia de refuz în pornirea urmăririi penale, a fost adoptată prematur fără a fi efectuată o anchetă eficientă, inclusiv pentru a fi verificate acțiunile medicului de familie Silvia Arhip și corectitudinea acordării asistenței medicale, respectiv, întru asigurarea eficienței sistemului de justiție, pentru înlăturarea omisiunilor admise, ordonanța criticată urmează a fi anulată.

Respectiv, procurorul nu a reflectat precum și nu analizat aceste circumstanțe în ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale și clasare a procesului penal, fapt care afectează actul procedural supus controlului, impunându-se anularea acestuia.

Astfel, art.1 din Protocolul nr.1 la Convenția europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (în continuare Convenția) stipulează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietate decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din Codul de procedură penală, „...procesul penal reprezintă activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor

judecătorești cu participarea părților în proces și a altor persoane, desfășurată în conformitate cu prevederile prezentului cod...”, iar conform alin.(2), ”...procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni...”.

Consecvent, este important de a menționa că în conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Codul de procedură penală, „*organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțe care dovedesc vinovăția ...învinuitului, ...cât și cele care îl dezvinovătesc...*”.

De remarcat că, potrivit jurisprudenței CEDO statul are obligația pozitivă de a investiga eficient, circumstanțele cauzei, în speța *Airey c. Irlandei din 1979*, Curtea Europeană a condamnat pasivitatea statutului care a cauzat obstrucție în exercitarea efectivă a unui drept garantat. În opinia Curții Europene, prima caracteristică a obligațiilor pozitive este faptul că acestea, în practică, impun autorităților naționale să ia măsurile necesare pentru a proteja un drept sau, mai precis, să adopte măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja drepturile individului.

De asemenea, în cauza *Anuşca c. Moldovei (2010)*, se deduce raționamentul Curții că statul are obligația pozitivă de a examina cauza complet, obiectiv și sub toate aspectele, în termen rezonabil, care nemijlocit se referă la caracterul adecvat al investigației, pentru a înlătura orice dubiu.

Or, analiza situației de fapt din prezentul caz, în lumina principiilor referitoare la obligația statului de a asigura o anchetă efectivă, denotă ignorarea acestora.

În acest context, este de menționat că, conform jurisprudenței internaționale, o soluție ilegală este în măsură să constituie o asemenea eroare care afectează și denaturează însăși esența actului de justiție, ce justifică redeschiderea procedurilor de examinare a cauzei, raționament exprimat de Curtea europeană la examinarea cauzei *Vedernikova c. Rusiei (hotărîre din 12.07.2007, § 25)*; astfel încît, decizia de desființare a hotărîrii ce prezintă defecte majore nu apare ca fiind nerezonabilă sau arbitrară (*Bratyakin c. Rusiei, hotărîre din 09.03.2006*).

Urmare a celor relatate, analizând situația de fapt stabilită în cadrul examinării materialelor procesului penal și raportînd-o la temeiurile de drept aplicabile cazului examinat, precum și la jurisprudența CtEDO, totalitatea circumstanțelor și condițiilor stabilite în cumul cu celelalte împrejurări ale cazului, se relevă concluzia că acțiunile procurorului nu au fost efectuate cu respectarea dreptului petiționarului la un proces echitabil.

Totodată, rezultă că în cazul din speță nu au fost verificate toate aspectele invocate de către victimă în plîngerea sa, precum și nu au fost clarificate toate împrejurările importante pentru justa soluționare a cazului, fiind încălcate corespunzător drepturile victimei la un proces echitabil în condițiile art.6 din CEDO.

Drept consecință, se atestă că procurorul N.Gurev, prematur la 24.02.2023, a emis o ordonanță de refuz în începerea urmăririi penale și clasare a procesului penal.

Subsecvent, s-a stabilit că în prezent, în Registrul de evidență a sesizărilor despre infracțiuni al IP Rîșcani al DP mun. Chișinău a fost înregistrat procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii, proces penal nr.20250200149, privitor la aceleași circumstanțe, cercetate în cadrul procesului penal nr.20230200219, pe faptul acțiunilor pretins ilegale ale medicilor de la spitalul „Sfânta Treime”, la acordarea asistenței medicale lui Markova

Galina, ceea ce denotă că între aceste două procese penale există mai multe circumstanțe ce urmează a fi cercetate în comun cu darea unei aprecieri juridice corespunzătoare, prin urmare, în scopul excluderii dublării acțiunilor organelor de urmărire penală și asigurării unei investigații complete, obiective și sub toate aspectele, se impune de a efectua acțiuni de urmărire penală într-un singur proces, inclusiv pentru buna desfășurare a justiției.

Corespunzător, în vederea asigurării unei cercetări complete, obiective și sub toate aspectele, procurorul de caz urmează a asigura conexarea proceselor nr.20230200219 și nr.20250200149 într-o procedură unică.

În baza celor expuse, precum și în conformitate cu prevederile art.53 ¹ alin.(1) lit.a), alin.(2) lit. d), f), k), art.255, art.299 ¹ - art.299 ² Cod de procedură penală, -

DISPUN :

1. Admiterea plîngerii lui Alexei Maceret, din motivele expuse în partea descriptivă a prezentei ordonanțe.

2. A anula total, ca fiind neîntemeiată, ordonanța procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Râșcani, Nicolae Gurev, din 24.02.2023, privind refuzul în pornirea urmăririi penale în cadrul procesului penal nr.20230200219, în baza motivelor expuse în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, cu transmiterea materialelor procesului penal pentru efectuarea controlului suplimentar în ordinea art.274 Cod de procedură penală OUP al IP Râșcani, DP mun.Chișinău.

3. Informarea persoanelor interesate despre hotărîrea adoptată, explicîndu-le modul și termenul de atac.

**Procuror, adjunct interimar al
Procurorului șef al Procuraturii
municipiului Chișinău,
Șef al Oficiului Râșcani,**



Oxana CAZACU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании в качестве правопреемника потерпевшей стороны

Мун. Кишинэу

16.03.2022

Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию Инспектората Полиции Рышкань Дирекции Полиции муниципия Кишинэу, инспектор, Мария ТРАНДАФИЛОВА, рассмотрев материалы уголовного судопроизводства №20220200375,-

УСТАНОВИЛ:

16.03.2022 в Инспекторат полиции Рышкань Дирекции Полиции мун. Кишинэу поступила информация 112 о том, что по адресу мун. Кишинэу ул. Андрея Дога 30 кв. 38 умерла гражданка Маркова Галина г.р 28.02.1953. На место происшествия прибыл семейный врач Архип Сильвия, которая сообщила, что погибшая находилась на учёте у семейного врача с диагнозом – «рак толстой кишки», впоследствии чего выдала свидетельство о смерти № 153 от 16.03.2022, указав причину смерти «раковая интоксикация».

Исходя из собранных материалов, было установлено, что сын погибшей Мачерет Алексей позвонил в службу 112 с целью провести судебно-медицинскую экспертизу трупа, изъявив своё несогласие с свидетельством о смерти № 153 от 16.03.2022 выданным семейным врачом, мотивируя его тем, что его мама Маркова Галина не имела онкологическое заболевание и выразил желание осуществлять права умершей потерпевшей стороны.

Взяв во внимание вышесказанное, в соответствии с ч. 52; 81; 255 УПК;-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать гр-на Мачерет Алексея г.р 23.06.1973 в качестве правопреемника умершей потерпевшей стороны гр-ки Маркова Галины г.р 28.02.1953.
2. Информировать заинтересованные стороны о принятом решении.

Орган уголовного преследования
в лице офицера по уголовному
преследованию ИП Рышкань
ДП мун. Кишинэу, инспектор

Мария ТРАНДАФИЛОВА

С Постановлением о признании в качестве правопреемника потерпевшей стороны ознакомился 16.03.2022, информация о правах и обязанностях, предусмотренных ст. 81 УПК РМ мне была разъяснена.

Правопреемник:

Орган уголовного преследования
в лице офицера по уголовному
преследованию ИП Рышкань
ДП мун. Кишинэу, инспектор

Мария ТРАНДАФИЛОВА

72
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
MUN. CHIȘINĂU, STR. ALECU RUSSO, 11

Secția Chir Generală Salonul 316

Data și orele internării 09.06.2022 Data externării, decesului 11.07.22
14⁰⁰

FIȘA MEDICALĂ

A BOLNAVULUI DE STAȚIONAR nr. 502/42

Numele Mazecov

Prenumele Yelina

Patronimicul Ivan
R107

Medical curant [Signature]



60

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
MUN. CHIȘINĂU, STR. ALECU RUSSO, 11

Secția cdirectia Salonul 328
Data și orele internării 9/03/22 Data externării, decesului 14 03 22
16⁰⁰

FIȘA MEDICALĂ
A BOLNAVULUI DE STAȚIONAR nr. 5264
262

Numele Marcova
Prenumele Galina
Patronimicul Ghen

Medicul curant [Signature]



72
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL «SFÂNTA TREIME»
MUN. CHIȘINĂU, STR. ALECU RUSSO, 11

Secția Ch. cardiologia Salonul 342
Data și orele internării 20/06/2022 Data externării, decesului 3/07/22

FIȘA MEDICALĂ
A BOLNAVULUI DE STAȚIONAR nr. 13534

664

Numele Marcova
Prenumele Galina
Patronimicul Timotei

4,63
Eliu
Medical curant



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kiev 3A

tel.: 022 32-35-19, fax: 022 32-35-19, e-mail: proc-crs@procuratura.md

14.10.2022 nr.

9505

D-lui Alexei Maceret

mun. Chișinău,
str. A. Doga 30, ap. 38

Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Rîșcani, Vă informează că în procesul penal nr. 20220200375 s-a emis ordonanță de restituire a cazului la control suplimentar pe faptul decesului cet. Marcova Galina.

În caz de dezacord cu ordonanța emisă sunteți în drept a o contesta în ordinea art. 299¹ Cod de procedură penală la procurorul ierarhic superior.

Anexă: ordonanța pe 2 file.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiul Rîșcani**


Vsevolod Ivanov

ORDONANȚĂ

mun. Chișinău

14 octombrie 2022

Procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Râșcani Vsevolod Ivanov, examinând materialele procesului penal nr. 20220200375 din 16.03.2022 în R-1 a IP Râșcani mun. Chișinău,-

CONSTAT:

La 16.03.2021 în Registrul de evidență a infracțiunilor al IP Râșcani, DP mun. Chișinău a fost înregistrat procesul penal nr. 20220200375.

Conform materialelor procesului penal, s-a stabilit că la 16.03.2022 pe adresa mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38, subit a decedat cet. Marcova Galina, care se afla evidența medicului cu diagnoza „cancer colon”. În urma examinării de către medicul legist, s-a constatat că careva leziuni corporale la examinarea nu s-au depistat, cadavrul ulterior fiind îndreptat la CML pentru a stabili cauza decesului.

La 29.08.2022 ofițerul de urmărire penală al IP Râșcani, DP mun. Chișinău, Maria Trandafilova; a prezentat materialele procesului penal cu propunere de a nu începe urmărirea penală, pe motiv că nu există faptul infracțiunii.

Analizând propunerea organului de urmărire penală în raport cu materialele procesului penal, se constată că aceasta este neîntemeiată, acestea urmând a fi restituite organului emitent pentru efectuarea investigațiilor suplimentare, deoarece informația acumulată este insuficientă pentru a fi adoptată o hotărâre legală pe caz din următoarele raționamente.

În speță, analizând situația de fapt din prezenta cauză în lumina principiilor generale, referitoare la obligația statului de a asigura o anchetă efectivă pe cazuri de decese suspecte, e de notat, de la bun început, că totuși organul de urmărire penală a luat o serie de măsuri pentru a stabili circumstanțele relevante ale cazului. În special, a fost dispusă efectuarea expertizei medico-legale și alte acțiuni de urmărire penală.

Cu toate acestea, materialele procesului penal atestă faptul că eficiența de colectare a probelor a fost subminată, concluzia ofițerului Maria Trandafilova, că nu există faptul infracțiunii, fiind prematură.

Verificând materialele procesului penal se constată că organul de urmărire penală a ignorat obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cazului. Astfel, de către organul de urmărire penală urmează în mod obligatoriu să efectueze următoarele acțiuni de urmărire penală și măsuri de investigație:

- De anexat la material raportul de expertiză medico-legală, dispusă prin ordonanța din 16.03.2022.
- De a efectua și alte acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii unei hotărâri legitime pe caz.

În concluzie, omisiunile reliefate, în sensul conceptului stabilit prin jurisprudența Curții Europene, atestă că investigația pe caz nu a fost una „eficientă”,

constituind nu altceva decât neglijarea garanțiilor consfințite în Convenția, în fond fiind încălcate prevederile art.1 și art.19 din Codul de procedură penală.

Din considerentele expuse, pentru clarificarea obiectivă a tuturor circumstanțelor cazului dat și administrarea materialului ~~probat~~ corespunzător, materialele acumulate urmează a fi restituite organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Râșcani al DP mun.Chișinău, pentru efectuarea investigațiilor suplimentare în continuare.

Conducându-mă de prevederile art.52 alin.(1) pct.4), 6), 7), art.255, art.274 alin.(4) din Codul de procedură penală,-

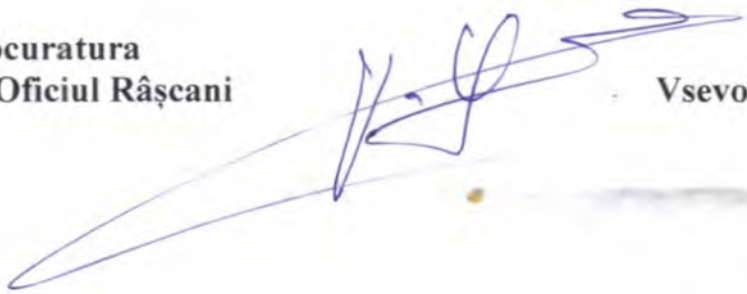
DISPUN:

1. A nu accepta propunerea de neîncepere a urmăririi penale în baza procesului penal nr.20220200375, din motivele indicate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe.

2. A restitui procesul penal organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Râșcani al DP mun.Chișinău, pentru înlăturarea omisiunilor admise și executarea indicațiilor procurorului, în termen de până la 14 noiembrie 2022.

3. Despre hotărârea adoptată de informat persoanele interesate.

**Procuror în Procuratura
mun.Chișinău, Oficiul Râșcani**



Vsevolod Ivanov

Instanța Republicii Moldova,
Sector Buiucani

Judecătorului Tudor Stambol

De la:

Alexei Maceret

Adresă: MD-2024, Chișinău, str. Andrei Doga, nr. 30, ap. 38

CERERE PRIVIND ATRIBUIREA COMPETENȚEI INSTANȚEI ȘI OBLIGAREA COMISIEI DE GRAȚIERE SĂ RECUNOASCĂ FAPTUL REABILITĂRII

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI

1. Judecătoarea Grigoraș a transmis în competența dumneavoastră dosarul privind reabilitarea unei victime a torturii.
2. Ați exprimat îndoieli privind competența dumneavoastră conform articolului 33 din Codul de Procedură Penală al RM, deoarece anterior ați examinat o cauză nespecifică referitoare la Dulce, dar în contextul unei campanii de creditare.
3. În Republica Moldova nu există un mecanism de reabilitare penală, dar există Comisia de Grațiere, care poate fi utilizată pentru recunoașterea reabilitării.

TEMEIURI JURIDICE

- Reabilitarea penală judiciară este o competență exclusivă a instanței de judecată.
- Articolul 6 din Convenția Europeană (dreptul la un proces echitabil).
- Articolul 13 din Convenția Europeană (dreptul la un remediu efectiv).
- Precedente ale CEDO, care confirmă obligația statului de a asigura un mecanism de reabilitare.
- Dacă nu există un mecanism de reabilitare, instanța are dreptul să oblige Comisia de Grațiere să execute decizia judecătorească.
- Aceasta nu necesită o decizie prezidențială, deoarece se bazează pe un act judecătoresc.

- Îndoielile dumneavoastră privind articolul 33 din Codul de Procedură Penală confirmă doar competența instanței.
- Cazul Dulce nu are nicio legătură cu această procedură.
- Aveți dreptul de a emite un ordin judecătoresc obligatoriu pentru executare.

CERINȚE

1. Să recunoașteți competența dumneavoastră în această cauză și să emiteți un ordin judecătoresc privind reabilitarea.
2. Să obligați Comisia de Grațiere să examineze problema reabilitării ca unic mecanism disponibil.
3. Să stabiliți că lipsa unui mecanism de reabilitare nu eliberează statul de obligația sa de a o asigura.

Solicit examinarea acestei cereri în cadrul competenței dumneavoastră judiciare și emiterea unei decizii corespunzătoare.

Cu respect,
Alexei Mac(h)eret
Data: 09.03.2025

Суд Республики Молдова,
Судье Тудор Стамболу

От:

Алексея Мачерета

Адрес: MD-2024, Кишинев, ул. Андрей Дога, д. 30, кв. 38

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В КОМПЕТЕНЦИЮ СУДА И ОБЯЗАНИИ КОМИССИИ ПО ПОМИЛОВАНИЮ ПРИЗНАТЬ ФАКТ РЕАБИЛИТАЦИИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

1. Судья Григораш передала в вашу компетенцию дело о реабилитации жертвы пыток.
2. Вы выразили сомнения в своей компетенции по статье 33 УПК РМ, так как ранее рассматривали несвязанное дело Дульче, но по кредитной кампании.
3. В Молдове нет механизма реабилитации, но есть Комиссия по помилованию, которая может быть использована для признания реабилитации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

- Судебная уголовная реабилитация – исключительная компетенция судьи.
- Статья 6 Европейской конвенции (право на справедливый суд).
- Статья 13 Европейской конвенции (право на эффективное средство правовой защиты).
- Прецеденты ЕСПЧ, подтверждающие обязанность государства обеспечить механизм реабилитации.
- Если нет механизма реабилитации, судья вправе обязать комиссию по помилованию исполнить его решение.
- Это не требует решения Президента, так как основано на судебном акте.
- Ваши сомнения относительно статьи 33 УПК РМ только подтверждают вашу компетенцию.
- Дело Дульче не связано с данным производством.

- Вы обладаете правом вынести судебный приказ, который будет обязательным для исполнения.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Признать вашу компетенцию в данном деле и вынести судебный приказ о реабилитации.
2. Обязать Комиссию по помилованию рассмотреть реабилитацию как единственный доступный механизм.
3. Установить, что отсутствие механизма реабилитации не освобождает государство от его выполнения.

Прошу рассмотреть данное заявление в рамках вашей судебной компетенции и вынести соответствующее решение.

С уважением,
Алексей Мачерет
Дата: 09.03.2025

CERERE PRIVIND CONVOCAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU REABILITAREA PENALĂ

1. Introducere

În conformitate cu articolul 4 din Constituția Republicii Moldova, care face referire la Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO), precum și la obligațiile Republicii Moldova față de Adunarea Generală a ONU (articolele 7 și 8 ale Constituției), declar necesitatea convocării Comisiei Speciale pentru Reabilitarea Penală.

În baza articolelor 20–24 și 53 din Constituția Republicii Moldova, fiecare persoană are dreptul la protecție împotriva acțiunilor ilegale ale autorităților judiciare și administrative, inclusiv împotriva urmăririi penale nelegitime. Pe baza acestor norme constituționale și ale legislației Republicii Moldova, precum și a prevederilor articolului 7(3) din Codul de Procedură Penală și articolului 14/1 din Codul de Procedură Civilă al RM, solicit examinarea acestei cereri de către Curtea Constituțională, și nu de către Consiliul Superior al Magistraturii.

2. Circumstanțele cauzelor lui Alexei Macheret și Irina Oleinic

2.1 Cauza nr. 1-568/98 din 13.10.1998

- ◆ Ședința de judecată a avut loc fără participarea mea, deși au fost examinate probe privind tortura la care am fost supus.
- ◆ Doi inculpați au fost achitați, însă adevărații vinovați au scăpat de responsabilitate.
- ◆ Acest fapt a fost ascuns de mine până la 11 februarie 2022.

2.2 Cauzele nr. 1-272/2003 și 1-649/2003

- ◆ După decizia în cauza 1–568/98, împotriva mea au fost fabricate noi dosare penale, cu scopul de a ascunde urmele acțiunilor ilegale.
- ◆ În ciuda dovezilor de tortură, am fost acuzat în mod nejustificat și persecutat ilegal.

2.3 Cauza Irinei Oleinic (2007)

- ◆ În 2007, Irina Oleinic era mama unei fiice minore, însă urmărirea penală nelegitimă i-a distrus viața și a împiedicat-o să-și îngrijească copilul.
- ◆ În această cauză au fost comise următoarele încălcări:

- Lipsa traducătorului (dosarul nr. 1-983/07 din 06.12.2007).
- Separarea nejustificată a cauzelor.
- Rejudecarea aceleiași acuzații (încălcarea principiului “res judicata”).
- Reținere ilegală, încălcând articolele 5 și 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

3. Încălări ale drepturilor omului

- ⚖️ Dreptul la un proces echitabil (articolul 6 CEDO).
- ⚖️ Principiul “res judicata” (articolul 4 din Protocolul nr. 7 CEDO).
- ⚖️ Dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru aceeași infracțiune.
- ⚖️ Dreptul la libertate și siguranță personală (articolul 5 CEDO).
- ⚖️ Dreptul la viață privată și de familie (articolul 8 CEDO).
- ⚖️ Dreptul la un remediu efectiv (articolul 13 CEDO).

4. Cerințe

Să fie declarate ilegale și anulate toate deciziile judecătorești împotriva mea și a Irinei Oleinic.

Să fie recunoscut dreptul nostru la despăgubiri pentru prejudiciul moral și material.

Să fie obligat Ministerul Justiției și Curtea Constituțională să revizuiască cauza și să oblige Comisia Specială să examineze problema reabilitării.

Să fie restabilite toate drepturile noastre civile, inclusiv dreptul la liberă circulație, muncă și protecție socială.

5. Dovezi anexate

Copii ale deciziilor judecătorești (nr. 1-568/98, 1-272/2003, 1-649/2003, 1-989/06, 1-983/07).

Dovezi privind tortura și fabricarea dosarelor penale.

Documente medicale care confirmă vătămrile asupra sănătății.

Documente care atestă statutul familial al Irinei Oleinic în 2007.

6. Concluzie

Având în vedere faptele expuse și multiplele încălcări ale drepturilor omului, solicit Curții Constituționale a Republicii Moldova să examineze această cerere, să declare ilegale deciziile judecătorești pronunțate, precum și să oblige Comisia Specială pentru Reabilitare să revizuiască cauza mea și a Irinei Oleinic.

Data: 9 martie 2025

Semnătura:

ХОДАТАЙСТВО О СОЗЫВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УГОЛОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

1. Введение

В соответствии со статьей 4 Конституции Республики Молдова, которая ссылается на Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ), а также обязательствами Республики

Молдова перед Ассамблеей ООН (статьи 7 и 8 Конституции), заявляю о необходимости созыва Специальной комиссии по уголовной реабилитации.

Согласно статьям 20–24 и 53 Конституции Республики Молдова, каждый человек имеет право на защиту от неправомерных действий судебных и административных органов, включая незаконное уголовное преследование. На основании вышеуказанных норм Конституции и законодательства Республики Молдова, а также положений статей 7(3) УПК РМ и 14/1 ГПК РМ, требую рассмотрения настоящего ходатайства Конституционным Судом, а не Высшим Советом Магистратуры.

2. Обстоятельства дел Мачерет Алексея и Олейник Ирины

2.1 Дело № 1–568/98 от 13.10.1998

Судебное заседание прошло без моего участия несмотря на то, что в нем рассматривались доказательства пыток, которым я подвергался. В результате двое обвиняемых были оправданы, но непосредственные виновные избежали ответственности. Этот факт был скрыт от меня до 11 февраля 2022 года.

2.2 Дела № 1–272/2003 и 1–649/2003

После принятия решения по делу 1-568/98 против меня были сфабрикованы новые уголовные дела, целью которых было скрытие следов незаконных действий. Несмотря на доказательства пыток, я был необоснованно обвинён и подвергнут преследованию.

2.3 Дело Олейник Ирины (2007 год)

В 2007 году Олейник Ирина была матерью несовершеннолетней дочери, но незаконное уголовное преследование привело к разрушению её жизни и невозможности заботиться о ребёнке. В ходе дела были допущены следующие нарушения: отсутствие переводчика (№ 1–983/07 от 06.12.2007), необоснованное разделение дел, повторное рассмотрение обвинений (нарушение принципа "res judicata"), а также незаконное задержание, нарушающее статьи 5 и 8 Европейской конвенции по правам человека.

3. Нарушения прав человека

- Право на справедливый суд (статья 6 ЕКПЧ)
- Принцип 'res judicata' (статья 4 Протокола № 7 ЕКПЧ)
- Право не быть судимым дважды за одно и то же преступление
- Право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 ЕКПЧ)
- Право на частную и семейную жизнь (статья 8 ЕКПЧ)
- Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13 ЕКПЧ)

4. Требования

- ✓ Признать незаконными и отменить все судебные решения в отношении меня и Олейник Ирины.
- ✓ Признать наше право на компенсацию за моральный и материальный ущерб.
- ✓ Обязать Министерство юстиции и Конституционный Суд провести пересмотр дела и обязать Специальную комиссию рассмотреть вопрос о реабилитации.

- ✓ Восстановить все наши гражданские права, включая право на свободу передвижения, труд и социальное обеспечение.

5. Приложенные доказательства

- Копии судебных решений (№ 1-568/98, 1-272/2003, 1-649/2003, 1-989/06 , 1-983/07).
- Доказательства пыток и фальсификации уголовных дел.
- Медицинские документы, подтверждающие вред здоровью.
- Документы, подтверждающие семейное положение Олейник Ирины в 2007 году.

6. Заключение

В связи с вышеизложенными фактами и многочисленными нарушениями прав человека, прошу Конституционный Суд Республики Молдова рассмотреть данное ходатайство, признать незаконными принятые судебные решения и обязать Специальную комиссию по реабилитации осуществить пересмотр моего дела, а также дела Олейник Ирины.

Дата: 9 марта 2025 года

✍ Подпись: ____

ÎNCHEIERE

05 august 2024

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător - Grigoraș Viorelia

Grefier – Grigore Valeriu

Cu participarea:

Avocatului – Gonciar Vasile

Petiționarului – Maceret Alexei

Translatorului – Ciobanu Valeriu, Penov Serghei

examinând în ședință de judecată publică cererea petiționarului Maceret Alexei privind transmiterea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, pentru examinarea posibilității conexării cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanța de judecată și se află în procedura judecătorului Stambol Tudor,

c o n s t a t ă : ,

La data de 19.02.2021 în Judecătoria Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea privind reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală. Cererea nominalizată a fost repartizată aleatoriu prin intermediul PIGD la data de 19.02.2021, atribuindu-i-se număr de referință 21-30/2021.

La data de 24 iulie 2024, în cadrul ședinței de judecată, petiționarul Maceret Alexei, a înaintat o cerere prin care solicită să fie transmisă cererea de reabilitare judecătorească nominalizate judecătorului Stambol Tudor ca instanță sesizată întâi, pentru examinarea posibilității conexării acesteia cu altă cerere de reabilitarea judecătorească depusă de el, Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanța de judecată și care la moment se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) Stambol Tudor.

Petiționarul Maceret Alexei în cadrul ședinței de judecată a susținut cererea depusă și a solicitat admiterea acesteia, or în ambele cereri au spre examinare același obiect – reabilitarea judecătorească.

Apărătorul petiționarului, avocatul Gonciar Vasile în ședința de judecată a susținut cererea petiționarului Maceret Alexei menționând că pe rolul instanței mai este o cerere depusă de Maceret Alexei cu privire la reabilitarea judecătorească, care a fost depusă anterior datei de depunere a prezentei cereri și care se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) Tudor Stambol (1-21009689-12-21-21012021), în vederea examinării posibilității conexării acestora pentru examinare într-un singur proces.

Audiind opinia participanților la proces, studiind materialele cauzei, instanța consideră cererea petiționarului Maceret Alexei întemeiată și pasibil de admis.

În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

Astfel, din actele cauzei rezultă cu certitudine că, în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) se află o cerere de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia.

Totodată, din informația expusă de către petiționarul Maceret Alexei și apărătorul său, precum și din informația plasată pe Portalul național al instanțelor de judecată, rezultă că în procedura judecătorului Stambol Tudor din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) se află spre examinare cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei (dosar nr.1-21009689-12-21-21012021), care a fost sesizat întâi și care se află deja în curs de judecare, ședința de judecată fiind fixată pentru data de 25.09.2024, ora 09:00.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) Cod de procedură penală, în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecata în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de aceeași instanță.

Potrivit art.42 alin.(3) pct.1), pct.2), pct.4) Cod de procedură penală, constituie conexitate a cauzelor penale cazurile: 1) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite prin fapte diferite de una sau mai multe persoane împreună, în același loc; 2) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit și 4) când între două sau mai multe infracțiuni există legătură și conexarea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiției .

Potrivit art.42 alin.(4) Cod de procedură penală, în caz de conexare a unor cauze privitoare la mai multe persoane învinuite de săvârșirea infracțiunilor în raza de activitate a diferitor instanțe de grad egal sau privitoare la o singură persoană învinuită de săvârșirea câtorva infracțiuni, dacă aceste cauze sunt de competența a două sau câtorva instanțe de judecată de grad egal, procesul se judecă de instanța care a fost prima sesizată privind judecarea cauzei.

Având în vedere faptul că, judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, a fost sesizat anterior și a început examinarea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei împotriva aceleiași sentințe, în scopul examinării mai rapide, complet și obiectiv, și în vederea evitării înrăutățirii situației petiționarul prin soluționarea separată a cauzelor, prin prisma art. 42 alin. (4) Cod de procedură penală, instanța de judecată ajunge la concluzia de a transmite judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, prezenta cerere de reabilitarea judecătorească pentru a soluționa posibilitatea conexării acesteia cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei anterior, (1-21009689-12-21-21012021), ca instanță sesizată întâi.

În conformitate cu prevederile art. art.42, 43, 342, 348, 458, 460 Cod de procedură penală, instanța de judecată

d i s p u n e :

Se admite cererea petiționarului Maceret Alexei și se transmite cererea de reabilitarea judecătorească nr.21-30/2021; 1-21025885-12-21-19022021-1 depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, judecătorului **Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor**, pentru soluționarea posibilității conexării cererii de reabilitarea judecătorească menționate cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă anterior de Maceret Alexei (dosar nr.1-21009689-12-21-21012021) care se află deja în curs de judecare și care a fost sesizat întâi.

Încheierea este definitivă.

Președintele ședinței, judecător:

/semnat/

Grigoraș Viorelia

Copia corespunde originalului, judecător



ÎN C H E I E R E

18 mai 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Grefier

cu participarea:

Procurorului

Avocatului

Condamnatului

Tudor Stambol

Carmen Dichii

Gheorghii Varvarici

Marcel Guțan

Alexei Maceret

examinând în ședință de judecată publică cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, -

c o n s t a t ă :

La data de 21 ianuarie 2021 în cadrul Judecătoriei procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) a parvenit cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 15 februarie 2021, s-a dispus ca cererea condamnatului Maceret Alexei, cu privire la reabilitarea judecătorească a fost transmisă spre soluționare Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani).

Cererea lui Maceret Alexei privind reabilitatea judecătorească, a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Tudor Stambol la data de 10 martie 2021.

Avocatul Marcel Guțan în interesele lui Maceret Alexei în ședința de judecată a solicitat transmiterea prezentei cereri spre conexare la o altă cerere a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia, pentru examinarea cererilor într-o singură procedură deoarece sunt aceleași solicitări.

Maceret Alexei a solicitat admiterea cererii avocatului și conexarea prezentului dosar la dosarul ce se află în judecare la Viorelia Grigoraș.

Procurorul Cornel Casian, în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii avocatului.

Studiind materialele dosarului, audiind părțile pe marginea demersului înaintat, instanța consideră oportun de a respinge solicitarea privind transmiterea spre conexare a prezentei cereri la o altă cerere ce se află în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Grigoraș Viorelia.

În conformitate cu art. 42 alin. (1) Cod de procedură penală, *în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecarea în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii.*

Conform art. 42 alin. (3) pct. (2) Cod de procedură penală, *constituie conexitate a cauzelor penale, cazurile când două sau mai multe infracțiuni sînt săvîrșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit.*

Potrivit art. 42 alin. (7) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se admite de către instanța de judecată respectivă în cazul în care acțiunile incriminate nu necesită o încadrare juridică mai gravă, iar la cererea procurorului și în celelalte cazuri – pentru modificarea acuzării în sensul agravării.*

În conformitate cu art. 43 alin. (1) Cod de procedură penală, *conexarea cauzelor se face de către instanța căreia îi revine competența de judecată conform prevederilor art. 43 Cod de procedură penală.*

Urmează a fi menționat, faptul că, cererea nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în instanța de judecată la data de 21 ianuarie 2021, iar cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei a parvenit în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) judecător Viorelia Grigoraș la data de 19 februarie 2021.

Reieșind din cele menționate se constată că cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Tudor Stambol este prima parvenită în instanța de judecată, astfel aceasta nu poate fi transmisă spre conexare la cererea privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei care se află în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș, fiind a doua cerere parvenită în instanța de judecată.

Conducându-se de prevederilor art. art. 42, 43, 342 Cod de procedură penală, instanța de judecată, -

d i s p u n e:

Se respinge ca neîntemeiată solicitarea avocatului privind transmiterea spre conexare a cererii nr. 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, la cererea nr. 1-21025885-12-21-19022021-1 privind reabilitarea judecătorească a lui Maceret Alexei, aflată pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), în procedura judecătorului Viorelia Grigoraș.

Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

**Președintele ședinței,
judecător**

**Copia corespunde cu originalul
Judecător**



Tudor Stambol

Tudor Stambol

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

18 мая 2021 года

муниципия Кишинэу

Кишиневский Суд (офис Буюкань)

В составе:

Председатель заседания, судья

Секретарь

С участием прокурора

Адвоката

Осужденного

Тудор Стамбол

Кармен Дикий

Георгия Варварич

Марчел Гуцан

Алексей МАЧЕРЕТ

рассматривая в ходе публичных слушаний ЗАЯВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ Алексея МАЧЕРЕТ суд,

установил:

21 января 2021 года в суде Кишинэу, офис Чокана поступила заявление Мачерет А о судебной реабилитации.

По определению Суда Кишинэу, офис Чокана от 15 февраля 2021 года решено что заявление осужденного Мачерет А о судебной реабилитации передать на рассмотрение Суду Кишинэу, офис Буюкань.

Заявление Мачерет А о судебной реабилитации поступила в процедуре суда Кишинэу (офис Буюкань) у судьи Тудор Стамбол 10 марта 2021 г.

Адвокат Марчел Гуцан в интересах Мачерет Алексея в судебном заседании просил передачу данного заявления к соединению к другому заявлению Мачерет А., которая находится в процессе рассмотрения у судьи Григораш Виорелия, для рассмотрения заявлений в одном процессе потому что являются идентичными заявлениями.

Мачерет Алексей согласился с заявлением адвоката относительно присоединения данного дела к делу что находится у судьи Григораш Виорелии.

Прокурор Корнел Касиан, в судебном заседании тоже ходатайствовал допущения заявления адвоката.

Рассмотрев материалы дела, заслушав стороны по поданного ходатайства, суд считает необходимым отклонить ходатайство о передаче к присоединению данного заявления к другому заявлению которая находится в процессе рассмотрения в Суде Кишинэу (офис Буюкань), судья Григораш Виорелия.

В соответствии со ст. 42 ч. (1) УПК, *при неделимости или объединении уголовных дел разбирательство в первой инстанции осуществляется одной и той же инстанцией, если проводится одновременно по всем совершенным деяниям и в отношении всех совершивших их лиц.*

Согласно той же, ст. 42. ч. (3) п. (2) УПК, объединению подлежат дела, когда деяния совершены в результате различных действий одним или несколькими лицами совместно в одно и то же время и в одном и том же месте.

И согласно ст. 42. ч. (7) УПК, объединение уголовных дел допускается соответствующей судебной инстанцией в случае, если инкриминируемые лицу деяния не требуют более тяжкого обвинения, а по требованию прокурора – и в остальных случаях, касающихся изменения обвинения в сторону его отягчения.

В соответствии со ст. 43 ч. (1) УПК, решение об объединении дел принимает в соответствии со статьей 42 инстанция, в компетенцию которой входит судебное разбирательство.

Следует отметить, то, что заявление с № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в суде 21 января 2021 года а заявление с № 1-21025885-12-21-19022021-1 о судебной реабилитации Мачерет Алексея поступило в процедуру Суда Кишинэу (оф.) Буюкань, судья Виорелия Григораш 19 февраля 2021.

Исходя из вышеупомянутое установилось что заявление о судебной реабилитации Мачерет Алексея которая находится у судьи Тудор Стамбол является первой поступившей

в суд, поэтому это заявление не может быть передано к объединению к той, что находится на рассмотрении у судьи Виорелии Григораши, та будучи второй поступившей в судебной инстанции.

Руководствуясь положениями статьей 42, 43, 342 УПК, суд, -

Решает:

Отклоняется как необоснованной заявление адвоката о передачи к объединению заявления № 1-21009689-12-21-21012021 (21-40/2021) о судебной реабилитации Мачула Алексея к заявлению о том же - судебной реабилитации Мачула Алексея, находящегося в процессе рассмотрения у судьи Виорелии Григораши того же суда кишиневской области Буюкань.

Определение не подлежит обжалованию, лишь только одновременно обжалованному существу дела.

Председатель судебного заседания,
Судья

Переводчик Суда



Тудор Стамбол

Валериу ЧОБАНУ